

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 대한민국역사박물관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침

◇ 제·개정 이유

- 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 시행('23.7.18. 시행)*에 따라 「대한민국역사박물관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」에 이를 반영하여 직장 내 스톱킹을 예방하고자 함

◇ 주요내용

- (예규 제명 변경) 「대한민국역사박물관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」으로 변경(제명)
- (스토킹 정의 등) 스톱킹 범죄 정의(제3조③) 및 각 조문과 별표/서식의 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 개정하여 스톱킹 사건에 대한 고충상담, 사건 조사, 고충심의위원회 운영, 재발방지 대책 수립·추진 근거 마련(22개 조항, 10개 별지서식)
- (스토킹 예방교육) 스톱킹 예방교육을 성희롱·성폭력 교육과 통합 실시할 근거 마련(제8조), 관리직 대상 별도교육을 의무사항으로 함(제8조④)
- (스토킹피해자의 보호조치) 사건 발생 시 여가부와 문체부에 신고 및 통보 의무(제5조의4), 직장 내 괴롭힘 등과 복합 사건의 이관(제10조④), 스톱킹 피해자 보호조치 신설(제11조의2)
- (용어 정비) "가해자"는 "피신고인"으로(제16조①), 징계 등 제재 절차의 "피해자"에게 의견 진술 기회 부여는 "당사자"로 수정(제16조②)
- (별표/서식) ▲(서식 신설) 비밀보호서약서 등 5종(별지서식 4, 5의2, 7, 9, 10)
▲(서식 수정) 스톱킹 용어 반영 및 서식변경 10종(별지서식1, 2, 3, 5, 6, 8)